

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Falsidade Ideológica (art. 299 do CP)

Veja como o crime de “FALSIDADE IDEOLÓGICA” está tipificado no Código Penal:

Falsidade ideológica

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular.

Podemos resumir esse crime em TRÊS CONDUTAS:

- **OMITIR DECLARAÇÃO QUE DEVERIA CONSTAR EM DOCUMENTO** público ou particular.
- **INSERIR/FAZER INSERIR DECLARAÇÃO FALSA EM DOCUMENTO** público ou particular.
- **INSERIR/FAZER INSERIR DECLARAÇÃO DIVERSA DA QUE DEVIA SER ESCRITA EM DOCUMENTO** público ou particular.

Para ser CRIME não basta tais condutas, é NECESSÁRIO que o agente tenha uma FINALIDADE, tenho um objetivo específico, quais:

- **de prejudicar direito;**
- **de criar obrigação;**
- **de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.**

Diferente da falsidade documental (material). A FALSIDADE IDEOLÓGICA não diz respeito a estrutura/forma do documento. E sim ao conteúdo. Veja como ensina Damásio de Jesus in Código Penal Anotado:

Na falsidade material o vício incide sobre a parte exterior do documento, recaindo sobre o elemento físico do papel escrito e verdadeiro. O sujeito modifica as características originais do objeto material por meio de rasuras, borrões, emendas, substituição de palavras ou letras, números etc. Pode acontecer também que o agente, sem tocar no documento original, crie um outro falso.

Na falsidade ideológica (ou pessoal) o vício incide sobre as declarações que o objeto material deveria possuir, sobre o conteúdo das ideias. Inexistem rasuras, emendas, omissões ou acréscimos. O documento, sob o aspecto material, é verdadeiro; falsa é a ideia que ele contém. Daí também chamar-se falso ideal.

Assim como em outros crimes, a falsidade ideológica deve **ser apta a “enganar” alguém.**

O TIPO do documento determinará a pena:

- DOCUMENTO PÚBLICO - *reclusão, de um a cinco anos, e multa;*
- DOCUMENTO PARTICULAR - *reclusão de um a três anos, e multa.*

A pena ainda poderá ser maior em alguns casos:

Art. 299 (...)

*Parágrafo único - **Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.***

Haverá um AUMENTO DE PENA DE SEXTA PARTE:

- **se quem comete o crime prevalece do cargo (FUNCIONÁRIO PÚBLICO);**
- **se a falsificação ou alteração é de ASSENTAMENTO DE REGISTRO CIVIL.**

É isso pessoal.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO.

Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8

Resumo

FALSIDADE IDEOLÓGICA

*Art. 299 - **Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:***
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.

*Parágrafo único - **Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.***

TRÊS CONDUTAS:

- **OMITIR DECLARAÇÃO QUE DEVERIA CONSTAR EM DOCUMENTO** público ou particular.
- **INSERIR/FAZER INSERIR DECLARAÇÃO FALSA EM DOCUMENTO** público ou particular.
- **INSERIR/FAZER INSERIR DECLARAÇÃO DIVERSA DA QUE DEVIA SER ESCRITA EM DOCUMENTO** público ou particular.

Para ser CRIME não basta tais condutas, é NECESSÁRIO que o agente tenha uma FINALIDADE:

- **de criar obrigação;**

- de prejudicar direito;
- de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Diferença entre FALSIDADE MATERIAL e IDEOLÓGICA (Damásio de Jesus):

Na falsidade material o vício incide sobre a parte exterior do documento, recaindo sobre o elemento físico do papel escrito e verdadeiro. O sujeito modifica as características originais do objeto material por meio de rasuras, borrões, emendas, substituição de palavras ou letras, números etc. Pode acontecer também que o agente, sem tocar no documento original, crie um outro falso.

Na falsidade ideológica (ou pessoal) o vício incide sobre as declarações que o objeto material deveria possuir, sobre o conteúdo das ideias. Inexistem rasuras, emendas, omissões ou acréscimos. O documento, sob o aspecto material, é verdadeiro; falsa é a ideia que ele contém. Daí também chamar-se falso ideal.

O TIPO do documento determinará a pena:

- DOCUMENTO PÚBLICO - *reclusão, de um a cinco anos, e multa;*
- DOCUMENTO PARTICULAR - *reclusão de um a três anos, e multa.*

Haverá um AUMENTO DE PENA DE SEXTA PARTE:

- se quem comete o crime prevalece do cargo (FUNCIONÁRIO PÚBLICO);
- se a falsificação ou alteração é de ASSENTAMENTO DE REGISTRO CIVIL.

Saudações.

Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
